

RCS : MAMOUDZOU

Code greffe : 9761

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MAMOUDZOU atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 91250

Numéro SIREN : 024 057 572

Nom ou dénomination : CONSEIL ET AUDIT MAYOTTE OCEAN INDIEN SARL

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2021 sous le numéro de dépôt A2021/000261

CONSEIL ET AUDIT MAYOTTE OCEAN INDIEN

Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Au capital de 8.000 euros

Siège social : Immeuble Méga - Z.I de KAWENI

97600 MAMOUDZOU

024.057.572 RCS MAMOUDZOU

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 26 JUIN 2007**

L'an deux mille sept, le vingt-six juin, au siège social,

La soussignée :**La société S.K2.R.,**

Société par actions simplifiée (SAS), au capital de 1.600.000 euros, ayant son siège social à MAMOUDZOU (97600), Immeuble Méga - Z.I. de KAWENI, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MAMOUDZOU sous le numéro 498.662.329,

Représentée par Monsieur Mo KALFANE, en sa qualité de Président,

Propriétaire des 800 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la société CONSEIL ET AUDIT MAYOTTE OCEAN INDIEN,

Associée unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Selon traité d'apport en date du 2 avril 2007 et rapport du Commissaire aux apports en date du 16 avril 2007, les Sieurs Al et Mo KALFANE ont apporté à la société S.K2.R, la totalité des titres leur appartenant dans le capital de société CONSEIL ET AUDIT MAYOTTE OCEAN INDIEN.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Modification de l'article « capital social » des statuts suite à apport de parts sociales ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION - *Modification de l'article « capital social »*

L'associée unique, après avoir rappelé :

- que la société S.K2.R. a été agréée en qualité de nouvel associé de la société CONSEIL ET AUDIT MAYOTTE OCEAN INDIEN par décisions des associés en date du 19 mars 2007 ;
- que le transfert de propriété des titres apportés par les Sieurs Al et Mo KALFANE a été réalisé au jour de l'immatriculation de la société S.K2.R., laquelle est intervenue le 26 juin 2007 ;

Décide en conséquence de modifier ainsi qu'il suit l'article 8 des statuts pour tenir compte de la nouvelle clef de répartition du capital social :

« Article 8 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de huit mille (8.000) euros.

Il est divisé en huit cent (800) parts de dix (10) euros chacune, numérotées de 1 à 800, entièrement souscrites et intégralement libérées et attribuées en totalité à l'associée unique, savoir :

La société S.K2.R.,

A concurrence de huit cent parts sociales,

Numérotées de 1 à 800,

Ci 800 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 800 parts.

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. La liste des associés sera également communiquée à la Commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé. »

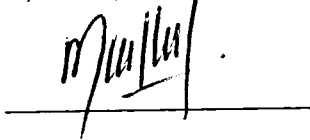
DEUXIÈME DECISION - Délégation de pouvoirs en vue des formalités

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'associée unique et la gérance et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

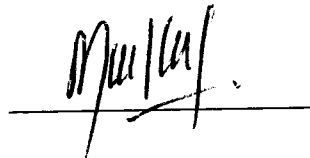
La société S.K2.R.

Représentée par Monsieur Mo KALFANE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mo Kalfane', written over a horizontal line.

Monsieur Mo KALFANE

Gérant non associé

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mo Kalfane', written over a horizontal line.

Monsieur Al KALFANE
Gérant non associé

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Al Kalfane', written over a horizontal line.

CONSEIL ET AUDIT MAYOTTE OCEAN INDIEN

Société à Responsabilité Limitée d'expertise comptable

Au capital de 8.000 euros

Siège social : Immeuble Méga - Z.I de KAWENI

97600 MAMOUDZOU

024.057.572 RCS MAMOUDZOU

DEPOT GREFFE T.C. MAMOUDZOU

01 AVR. 2021

A / 2021 / 000261

STATUTS

La soussignée :**La société S.K2.R.,**

Société par actions simplifiée (SAS), au capital de 1.600.000 euros, dont le siège social est sis à Immeuble Méga - Z.I. de KAWENI – 97600 MAMOUDZOU, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MAMOUDZOU sous le numéro 498.662.329, représentée par Monsieur Mo KALFANE, en sa qualité de Président en exercice,

Est l'associée unique d'une société à responsabilité limitée d'expertise comptable dont les statuts sont établis ainsi qu'il suit :

Article 1 - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une **société à responsabilité limitée** régie par la loi du 24 juillet 1966 et l'ordonnance du 19 septembre 1945 et par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination est : « **CONSEIL ET AUDIT MAYOTTE OCEAN INDIEN** »

Son nom commercial est : « **Conseil & Audit M.O.I.** »

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots « Société à responsabilité limitée » ou des lettres « S.A.R.L. » et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention « société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes » et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, où la société est inscrite.

Article 3 - Objet

La société a pour objet **l'exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.**

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet, à l'exception de toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Elle peut notamment prendre des participations financières dans des entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, al 7 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 8 août 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

Aucune personne ou groupement d'intérêts ne peut détenir, directement ou par personne interposée, une partie de son capital ou de ses droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de ces professions ou l'indépendance de ses associés, ainsi que le respect, par ces derniers, des règles inhérentes à leur statut ou à leur déontologie.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé : **Immeuble Méga - Zone Industrielle de Kaweni - 97600 MAMOUDZOU**

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à **99 années** à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital**I - Apports en numéraire**

M. Al KALFANE apporte à la société une somme en espèces de 13.119,14 frs, ci 2.000 euros

M. Christophe DEDRICHE apporte à la société une somme en espèces de 39.357,42 frs, ci 6.000 euros

Soit ensemble, la somme totale de 52.476,56 frs, ci 8.000 euros

Cette somme de 52.476,56 frs, soit 8.000 euros, a été, dès avant ce jour, déposée à la Banque Française Commerciale - Agence de Mamoudzou a un compte ouvert au nom de la société en formation. Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

II. Récapitulation

Les apports en numéraire s'élèvent à la somme de 52.476,56 frs, ci 8.000 euros

Total égal au capital social : 52.476,56 frs, ci 8.000 euros

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **huit mille (8.000) euros**.

Il est divisé en huit cent (800) parts de dix (10) euros chacune, numérotées de 1 à 800, entièrement souscrites et intégralement libérées et attribuées en totalité à l'associée unique, savoir :

La société S.K2.R.,

A concurrence de huit cent parts sociales,

Numérotées de 1 à 800,

Ci **800 parts**

Total égal au nombre de parts composant le capital social : **800 parts**.

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. La liste des associés sera également communiquée à la Commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.

Article 9 - Augmentation ou réduction du capital

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations d'augmentation ou de réduction du capital doit respecter les règles de quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels experts-comptables et commissaires aux comptes.

Article 10 - Transmission des parts

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales est requis pour toute transmission de parts au profit :

- d'un tiers,
- du conjoint, d'un héritier, ascendant ou descendant d'un associé, sauf si celui-ci a déjà la qualité d'associé.

Article 11 - Exclusion d'un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit au tableau ou sur la liste des commissaires aux comptes cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société à compter de la date d'effet de la décision.

Si son départ a pour effet d'abaisser la part du capital détenue par des professionnels au-dessous des quotités légales, il dispose d'un délai de six mois à compter du même jour, pour céder la partie de ses parts permettant à la société de respecter ces quotités.

Il peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts. Le prix, est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 12 - Indivisibilité et démembrement des parts sociales

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires de parts indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Article 13 - Responsabilité des associés

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Les professionnels associés assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque professionnel en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société.

Article 14 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits à l'Ordre des experts-comptables et sur la liste des commissaires aux comptes et nommés, pour une durée de 3 ans, renouvelable, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'immeubles, les hypothèques et nantissements, toutes conventions ayant pour objet un droit de présentation de clientèle, toutes prises de participations compatibles avec l'objet social dans d'autres sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire.

Révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, le gérant peut renoncer à ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 15 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés. Elles sont extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et ordinaires dans tous les autres cas.

Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de chaque exercice.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Le procès-verbal de l'assemblée est signé de tous les associés présents. Cependant, il peut être établi une feuille de présence ; dans ce cas, le procès-verbal est signé des seuls président et secrétaire de séance.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

Article 16 - Majorités

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois ; les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant, la modification corrélative de l'article des statuts où figurait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé, dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 58 de la loi du 24 juillet 1966.

Article 17 - Année sociale

L'exercice social commence le **1^{er} janvier** et se termine le **31 décembre** de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2000.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

Article 18 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Article 19 - Nomination du (ou des) gérants et (éventuellement) des premiers commissaires aux comptes

La gérance est assurée par :

- **Monsieur AI KALFANE,**
Né le 29 mars 1968 à MORONI (COMORES),
De nationalité française,
Demeurant au 64, Les Hauts Vallons – 97600 MAMOUDZOU,
- **Monsieur Mo KALFANE,**
Né le 29 Mars 1968 à MORONI (COMORES),
De nationalité française,
Demeurant au 13, Résidence Le Belvédère – Pointe KOUNGOU – 97690 KOUNGOU,

Article 20 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Engagements de la période de formation

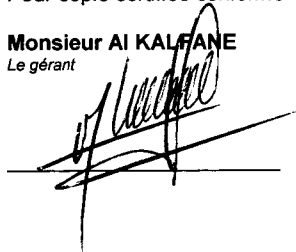
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et sur la liste des commissaires aux comptes. Elle jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des associés depuis le 1^{er} novembre 1999 à l'adresse prévue du siège social.

Le gérant est en outre expressément habilité, dès sa nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société, après vérification par l'assemblée ordinaire des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Pour copie certifiée conforme

Monsieur AI KALFANE
Le gérant



Monsieur Mo KALFANE
Le gérant

